

1519200-79.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANNA ALARCON GONZAGA

Vistos.

GIOVANNA ALARCON GONZAGA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, ambos c/c artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, Rua 04 1º Piso Salas 1-220 e 1-221, Barra Funda -

CEP 01133-020, Fone: (011) 2868-7091, São Paulo-SP - E-mail: Sp16cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1519200-79.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1519200-79.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANNA ALARCON GONZAGA

Vistos.

GIOVANNA ALARCON GONZAGA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, ambos c/c artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, em concurso material, porque segundo a denúncia, no dia 10 de agosto de 2021, por volta das 10h30min, durante estado de calamidade pública, na rua das Orquídeas, n. 201-A casa 01, Parelheiros, nesta cidade, acusada tinha em depósito e guardava,

para fornecimento a terceiros, 1.059 porções de cocaína, pesando 1.071g (mil e setenta e um gramas), 200 porções de cocaína em forma de "crack", pesando 59,7g (cinquenta e nove gramas e sete decigramas) e 544 porções de "maconha", contendo tetrahidrocannabinol, pesando cerca de 2.038g (dois mil e trinta e oito gramas), substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 09/14, laudo de constatação de fls. 25/28, fotografia de fls. 20 e laudo químico-toxicológico a ser oportunamente juntado.

A denúncia foi recebida (fls. 157/159), a ré foi citada (fl. 178) e apresentou resposta (fls. 181/189). Mantido o recebimento da denúncia (fls. 217).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e a ré interrogada.

Em debates, pelo Ministério Público foi pedida a procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia e pela defesa foi requerida a absolvição, sustentando o pedido de nulidade do flagrante, bem como das provas derivadas. Subsidiariamente, postulou a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal, primariedade, afastamento da agravante, reconhecimento da atenuante e a confissão.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente, pois acolho a tese da defesa concernente ao relaxamento do flagrante.

Primeiramente insta observar que a mesma tese foi levantada em diversos outros processos e afastada. Este caso é diverso dos demais analisados. Explico.

O policial João Paulo em seu depoimento demonstra que a acusada, quando autorizou a entrada dos policiais, não estava ciente de que se cuidassem de policiais civis e que ali comparecessem para constatar eventual prática de fato ilícito. Mencionou que ela deveria estar esperando alguém, que deveria haver pensado que fossem outras pessoas. Não deixou claro terem-na chamado, identificado-se e explanado o motivo da visita para, então, serem autorizados. Ao contrário, pelas frases já mencionadas comprova o desconhecimento da acusada sobre a profissão dos mesmos.

Além disso, mencionou uma denúncia anônima cujo teor não soube explicar. Relatou o envolvimento de uma Hylux preta, cujas placas eram desconhecidas. Mencionou que não foram feitas campanas, que perceberam algo estranho na casa da acusada porém não especificou.

A versão trazida pelo seu colega, André, não melhorou o quadro. Este sim, afirmou o grande fluxo de pessoas, a realização de campana, mas não foi capaz de dizer qual o motivo pelo qual, dentre as casas existentes ali, decidiram verificar a casa da acusada. É insistente ao afirmar que teve um "felling". Indagado a respeito dos elementos concretos dos quais decorreram tal "felling", não informou nada de objetivo.

Deste modo, não se constata os fatos externos que autorizassem o ingresso à casa da acusada. Não é possível se invocar a tese de que se encontrava em flagrante delito, pois neste caso, deveriam existir fundadas razões para o ingresso. Como explicado, no caso dos autos, não estão demonstradas fundadas razões para a ação policial. Ao contrário, extrai-se dos autos que, sem fundamento idôneo, decidiram realizar a busca em sua casa, eleita sem critério objetivo, ainda nela ingressando sem autorização, à medida em que a identificação como polícia civil e objetivo da visita não restaram demonstrados, não havendo fundadas razões para o ingresso à residência.

Importante observar que mesmo a denúncia anônima, cujas informações constam nos autos às fls. 19/21 não apresenta informações a respeito da acusada ou do endereço de sua residência. Observe-se que a referência é a área de grande abrangência estando mencionado Av. Jaceguava, Av. Teotônio Vilela e região de Parelheiros.

Por fim, ainda que se fale em crime grave, não se pode deixar de resguardar as garantias fundamentais, pilares do Estado do Direito. As exceções são restritas e devem preencher requisitos para que sofram limitações face o princípio da proporcionalidade o que não ocorreu nestes autos.

Assim, reconheço a nulidade da prisão em flagrante bem como das provas apreendidas por ocasião da invasão ilegal de domicílio, e daquelas delas decorrentes e, por consequência, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para o fim de ABSOLVER GIOVANNA ALARCON GONZAGA, qualificada nos autos, dada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, ambos c/c artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal.

Por consequência, não há elementos para a manutenção da custódia cautelar, que fica revogada. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Determino a destruição das drogas apreendidas, assim como arma apreendida.

Feitas as anotações de praxe, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 17 de janeiro de 2022.

Fabíola Oliveira Silva.
Juíza de Direito.
Assina digitalmente.